

1500846-91.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... tinha em depósito, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack e 05 (cinco) porções individualizadas de cocaína em pó, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1500846-91.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500846-91.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DE ARAUJO OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. MARCOS DE ARAUJO OLIVEIRA, qualificado à fl. 11, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 24 de março de 2.022, por volta das 15h40min, na Rua Maranhão, 237, Vila Popular, Várzea Paulista, tinha em depósito, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack e 05 (cinco) porções individualizadas de cocaína em pó, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia oferecida em 06 de abril de 2.022 (fls. 85/86) e recebida em 08 de abril de 2.022 (fls. 87/88).

Devidamente citado, Marcos apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 101 e fls. 107/109).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 110).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Marcos (fls. 158/159 e 160/161).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Marcos condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 156/157).

O patrono de Marcos requereu seja ele absolvido com fundamento no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou seja a conduta desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 167/170). É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, está devidamente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fl. 12 e com o laudo de constatação de fls. 45/46 que resultou positivo para as substâncias cocaína e Cannabis Sativa L, e com o exame químico-toxicológico de fls. 93/94, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido em juízo, Marcos declarou que "no dia dos fatos eu saí para usar entorpecentes. Eu fiquei no local com alguns meninos que eu conheço. No dia dos fatos eu não fui trabalhar porque eu tive uma virose. Eu sou usuário de drogas. Eu sou dependente de cocaína. Eu uso "drogas desde novo, desde moleque". Como eu já não ia trabalhar, eu fiquei ali no local usando minha cocaína. Eu estava com uma lata de cerveja na mão. Eu estava naquele local quando os policiais chegaram. "Eles me jogaram no chão, dobraram meu braço e pisaram na minha nuca." O policial Cicero deu um tapa na minha boca quando eu estava dentro do carro algemado. Eles apresentaram a droga na Delegacia de Polícia. Eu não presenciei o momento em que os policiais encontraram o maço de cigarro com os entorpecentes. Havia mais de cinco policiais civis no local. A quantia em dinheiro "era do meu próprio suor". Eles encontraram R\$ 110,00 comigo. Eu tinha R\$ 130,00 comigo. Eu comprei uma cerveja - aquela de R\$ 10,00 - e um maço de Marlboro para fumar. Eu comprei o maço de cigarro por volta das 13 horas. Eu não faço uso de crack. Eu nunca tinha visto os policiais civis que me abordaram "e eles já vieram desse jeito aí comigo". Eu já tinha usado cocaína com meus amigos quando os policiais chegaram. Eu estava sentado e sozinho quando os policiais chegaram. Eu estava bebendo cerveja quando eles chegaram. Eu tinha acabado de sentar quando fui abordado. Meus amigos tinham deixado o local há uns vinte minutos. Eu estava trabalhando com registro em CTPS na época dos fatos. Eu trabalhava das 06 às 16h30min na época. Eu sou pintor e trabalho com pintura, grafiado, textura e grã-fino. Fui admitido em 08.03.22. Eu não trabalhava nessa empresa aos sábados, domingos e feriados. Eu trabalhava de segunda à sexta. Eu não estava mais nessa vida. O problema é que eu estava usando drogas. Eu não estava envolvido com o crime. Eu estava morando com minha mãe. Nós dividíamos todas as contas."

A versão apresentado pelo réu não convence.

Fabio, policial civil, informou que "na data, eu e meu parceiro Cicero diligenciamos no local dos fatos. À distância nós observamos Marcos atendendo dois compradores. Ele recebia o numerário. Ele permanecia em um degrau que dava acesso à uma lanchonete. Essa lanchonete estava fechada. Nós presenciamos o réu recebendo o numerário. Em seguida, ele colocou o dinheiro nas vestes. Com o numerário no bolso, o réu atravessou a rua, dirigiu-se a um matagal, retirou algo de um maço de cigarros, retornou à posição inicial e entregou algo a esses compradores. Na revista pessoal, nós encontramos R\$ 110,00 em notas fracionadas. Nós encontramos o maço de cigarro. Dentro do maço de cigarro havia porções de crack e cocaína. O local é conhecido ponto de venda de drogas. Nós ficamos de campana em torno de 30 minutos. Eu não conhecia Marcos. Marcos estava sozinho no momento da abordagem. Os entorpecentes estavam a alguns metros, guardados no interior do maço de cigarro. O maço de cigarro estava escondido em uma moita. Marcos "foi o único que acessou os entorpecentes" - aquela moita. Ao ser questionado, Marcos "só quis que nós avisássemos a mãe dele." Nós apreendemos 5 porções de cocaína e 19 porções de crack. As drogas estavam fracionadas e embaladas para a venda. Marcos não quis dizer nada. Ele não se manifestou. Marcos não quis explicar qual a procedência do numerário apreendido em poder dele. Os entorpecentes estavam a 4 ou 5 metros de distância do local onde Marcos foi abordado. O réu permaneceu sentado e sozinho naquele local o tempo todo em que nós ficamos de campana."

Cicero, policial civil, relatou que "eu e o policial Fabio fomos ao Município de Várzea Paulista, mais precisamente até o bairro Vila Popular, na Rua Maranhão. Nós vimos um indivíduo sentado em uma mureta defronte a um bar. Ele foi abordado por um transeunte. Ele recebeu o numerário desse transeunte. Em seguida, ele dirigiu-se até um determinado local, pegou algo e entregou ao transeunte. Nós presenciámos essa abordagem em duas oportunidades distintas. Durante a busca pessoal, nós encontramos a quantia de R\$ 110,00 em notas fracionadas. Indagado o réu e perguntado a respeito do "proprietário do ponto de drogas", Marcos quis ficar em silêncio. Ele só pediu que nós avisássemos a mãe dele do ato da prisão. Nós encontramos o maço de cigarro, dentro do qual havia 19 porções crack e 5 porções de cocaína. O réu estava sentado e sozinho em frente à uma lanchonete. A lanchonete estava fechada no momento da abordagem. O maço estava no meio fio "em um matinho". Ele atravessava a rua para pegar o maço de cigarro. O maço de cigarro estava escondido "bem de frente ao local onde ele estava". Toda a droga estava embalada e pronta para a venda. O local é conhecido ponto de tráfico. Nós ficamos no local entre 15 e 30 minutos. Eu não conhecia o réu antes dos fatos. O réu não explicou qual a origem do dinheiro."

Pois bem.

Os policiais civis informaram como se deu a abordagem de Marcos e a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro. Presenciaram Marcos comercializando entorpecentes em duas oportunidades distintas.

O contrato de trabalho de fls. 171/172 demonstra que Marcos tinha ocupação lícita desde 08.03.2.022 e até a data estipulada na cláusula 8: 21.04.2.022 (fls. 171/172).

Ao ser ouvido em Juízo, Marcos informou que cumpria a seguinte jornada de trabalho: de segunda à sexta-feira, das 06 às 16h30min.

Os fatos ocorreram em 24.03.2.022, uma quinta-feira, às 15h40min. Ao ser ouvido em Juízo, o réu explicou por que deixou de trabalhar no dia em que foi preso. Nada disso foi mencionado no interrogatório extrajudicial (fl. 06).

Os argumentos apresentados por Marcos estão desacompanhados de prova documental, vale dizer, de um atestado médico.

O "Contrato de Trabalho" - com prazo determinado - confirma que o réu fora contratado para exercer a função de pintor por determinado período. Nada mais. Mas não é só.

Ao ser ouvido, Marcos afirmou que os policiais civis "me jogaram no chão, dobraram meu braço e pisaram na minha nuca." O policial Cicero deu um tapa na minha boca quando eu estava dentro do carro algemado."

O laudo de exame de corpo de delito não pôde constatar "lesões corporais recentes de interesse médico".

Ao ser ouvido durante a audiência de custódia, Marcos declarou expressamente que não fora agredido no momento da prisão (fls. 68/70 e mídia). Não pode, a destempo, alegar que os policiais civis teriam agido de forma truculenta durante a abordagem.

Os policiais civis não conheciam Marcos e não tinham motivos para acusá-lo da prática de crime tão grave injustamente.

A versão apresentada pelos policiais civis não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha.

Somente poderia ser desconsiderados se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso em tela.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos firmes e

coesos, não há como desprestigiá-los.

A conduta de Marcos não pode ser desclassificada para a prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Marcos não conseguiu comprovar que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao consumo. No caso, o réu mencionou que estava fazendo uso de cocaína pouco antes da abordagem.

Fato é que Marcos não trouxe aos autos provas capazes de comprovar que ele faz uso de cocaína, como alegou. Deixou de arrolar os amigos que deixaram o local pouco antes da abordagem. Nada há que possa socorrê-lo.

Destarte, uma vez comprovada a autoria e a materialidade, a condenação de Marcos é de rigor.

Passo a dosar da pena de Marcos.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que a culpabilidade do agente, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu é multirreincidente específico (autos nº 0003181-15.2005.8.26.0590 - fls. 61/62, 119 e 121 - homicídio qualificado tentado) e (autos nº 3000853-16.2012.8.26.0655 - fls. 63, 119 e 121 - tráfico de entorpecentes). Por se tratar de multirreincidente específica, a pena é aumentada de 1/4 (um quarto), perfazendo 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nesse sentido:

“A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime” (STF, HC 101918/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada em razão da multirreincidente específica.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, já que está comprovada a reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCOS DE ARAUJO OLIVEIRA, RG nº 28.131.558, CPF nº 363.052.158-47, filho de Gildo Gomes de Oliveira e de Cleide Ferreira de Araujo, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Marcos não poderá apelar em liberdade, pois é multirreincidente específico e está preso, de modo que a manutenção dele no cárcere se impõe para a garantia da aplicação da lei penal. Ademais, se havia motivos para que Marcos permanecesse no cárcere durante toda a instrução criminal, há ainda mais razão para que a prisão seja mantida em virtude dessa sentença penal condenatória recorrível.

Esse entendimento encontra amparo no informativo nº 560, de maio de 2.015, a dispor que “a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, Dje 24/04/2015).

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois comprovadamente proveniente da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63

da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Recomende-se o réu na prisão.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 08 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA